তালাক ঃ

তালাক আরবী শব্দ। এর অর্থ খুলে ফেলা বা মুক্ত করে দেওয়া, পরিত্যাগ করা বা বিচ্ছিন্ন করা। স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করাকে তালাক বলে।

তালাকের প্রকারভেদ

(১) প্রত্যাহারযোগ্য বা রাজী তালাক
(২) অপ্রত্যাহারযোগ্য বা বাইন তালাক
(৩) তালাক-ই-তাউফিজ
(৪) খুলা তালাক
(৫) মুবারাত তালাক
(৬) তালাক-ই-আহসান
(৭) তালাক-ই-হাসান

খুলা ও মুবারাতের ফলাফল ঃ

(১) স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে
(২) স্বামী যদি দেনমোহর থেকে মুক্তি পায় তবুও স্ত্রীর ইদ্দতকালে ভরণ-পোষণ দিতে হবে
(৩) স্বামীকে সন্তানের ভরণ-পোষণ দিতে হবে

কি কি কারণে একজন মুসলিম মহিলা বা স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন বা মামলা দায়ের করতে পারে :

(১) স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি
(২) ভরণ-পোষণ না দিলে বা ব্যর্থ হলে
(৩) স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হলে
(৪) স্বামীর পুরুষত্বহীনতা
(৫) স্ত্রী নাবালিকা হলে
(৬) স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ
(৭) স্বামীর দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হলে

কোন্ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে হয় :

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়।

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী– প্রত্যেক সহকারী জজ আদালত পারিবারিক আদালত হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ সহকারী জজ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রী সাধারণত যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার আওতাভূক্ত পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করা যায়।

এই মামলার আরজীতে কি কি থাকে :

বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার আরজীতে নিম্নের বিষয়গুলি থাকতে হয়–

(i) আদালতের নাম,
(ii) বাদীর নাম ও ঠিকানা,
(iii) বিবাদীর নাম ও ঠিকানা (সম্ভাব্য),
(iv) মামলা দায়েরের কারণ,
(v) মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার স্থান ও তারিখ,
(vi) আদালতের এখতিয়ার বা ক্ষমতা আছে কি না,
(vii) প্রার্থিত প্রতিকার,
(viii) বিবাহের তারিখ, কাবিননামা, সাক্ষী সম্পর্কিত তথ্য,
(ix) দেনমোহর সম্পর্কিত তথ্য,
(x) বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়েছে কি না,
(xi) সত্যপাঠ।

তালাক কখন চূড়ান্ত হয়

(১) ইসলামী বিধান অনুযায়ী তালাক কথাটি উচ্চারণ করতে হবে।
(২) চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করতে হবে।
(৩) নোটিশের কপি স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করতে হবে।
(৪) নোটিশের পর ৯০ দিন অতিবাহিত হতে হবে।

উপরের প্রথম তিনটি শর্তের যে কোন একটি অপূর্ণ থাকলে ৯০ দিন অতিবাহিত হলেও তালাক কার্যকর হবে না।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের বিধান বা কি পরিবর্তন করা হয়েছে ঃ

(১) তালাকের নোটিশ
(২) নোটিশ না দেওয়ার শাস্তি
(৩) সমঝোতা স্থাপন
(৪) তালাক বলবৎ
(৫) স্ত্রী গর্ভবতী হলে

কেন ইদ্দত পালিত হয় ঃ

কোন মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাকে পুনরায় বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় বিরতি দিতে হয় বা অপেক্ষা করতে হয়, এই সময়কে ইদ্দতকাল বলে।
ইদ্দত পালনের কারণ হলো এটি ইসলামী আইন। প্রত্যেক মুসলিমকে ইসলামী আইন মেনে চলতে হয়। তাছাড়া ইদ্দত পালনের পূর্বে অন্য স্বামী গ্রহণ করলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণে সমস্যা হতে পারে। যারফলে ইদ্দত পালন করা জরুরী।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময় বিভিন্ন হয়ে থাকে অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইহা কি কি পরিণামের হয়ে থাকে

ইদ্দত কখন হতে আরম্ভ হয়

(i) স্বামী মৃত্যুবরণ করলে
(ii) বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হলে

১৯৭৪ সালের 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন' অনুযায়ী- তালাক নিবন্ধন ঃ

'মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইনে'র ৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি তালাক রেজিষ্ট্রি করতে হবে। তালাক রেজিষ্ট্রির জন্য আবেদন করতে হয়। তবে মহিলা যদি পর্দানশীন হন তাহলে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল এই আবেদন করতে পারেন। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া হয় তাহলে স্বামী তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করেছে মর্মে দলিল উপস্থাপন করতে হবে।

দেন মোহর কাকে বলে (Define Dower / Mahr) ঃ

বিবাহের সময় স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী যে পরিমাণ টাকা বা সম্পদ পাওয়ার অধিকারিণী হয় তাকে দেনমোহর বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, মুসলিম বিবাহ বন্ধন উপলক্ষে স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদকে মোহর বলে। অর্থাৎ স্ত্রীর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবাহের সময় স্বামী যে সম্পদ প্রদান করেন তাই-ই হলো দেন মোহর।

মুসলিম বিবাহ ও তালাকে দেন মোহরের গুরুত্ব ঃ

দেন মোহর মুসলিম বিবাহের অন্যতম একটি শর্ত বা উপাদান। এটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

অর্থাৎ পবিত্র আল কোরআনের সূরা আন নিসার বিভিন্ন আয়াতে মহান রাব্বুল 'আলামীন স্ত্রীকে মোহর প্রদানের কথা বলেছেন।

যেমন : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতস্ফূর্তভাবে প্রদান কর।" (সূরা আন নিসা, আয়াত নং-৪)

বিভিন্ন হাদীসেও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেন মোহরের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিবাহের নাম	মোহরের কারণ	দেন মোহরের পরিমাণ
সহীহ বিবাহ	স্বামীর মৃত্যু হলে	সহবাস হোক বা না হোক স্ত্রী সম্পূর্ণ দেন মোহর পাবেন।
	তালাক হলে	সহবাস হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ দেন মোহর পাবেন, আর সহবাস না হলে অর্ধেক দেন মোহর পাবেন।
অনিয়মিত বিবাহ	স্বামীর মৃত্যু হলে	সহবাস হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহর পাবেন, আর না হলে দেন মোহর পাবেন না।
	তালাক হলে	সহবাস হলে নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত দেন মোহরের মধ্যে যেটি কম, স্ত্রী উক্ত পরিমাণ প্রাপ্য হবেন। আর সহবাস না হলে দেন মোহর পাবেন না।
অবৈধ বা বাতিল বিবাহ	স্বামীর মৃত্যু হলে	দেন মোহর পাবে না।
	তালাক হলে	দেন মোহর পাবে না।

দেন মোহরের শ্রেণিবিভাগ ঃ

(১) নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত মোহর ঃ

(২) উপযুক্ত বা যথাযোগ্য বা অনির্দিষ্ট দেন মোহর ঃ

বিবাহের সময় মোহর ধার্য করা না হলে পরবর্তী সময় যে ন্যায়সঙ্গত মোহর নির্ধারণ করা হয় তাকে উপযুক্ত বা যথাযোগ্য মোহর বলে।

একজন স্বামী কি মোহরানা প্রদান না করে একটি বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে অথবা মোহরানাকে বিনিময়মূল্য হিসেবে অভিহিত করা কী আইনগতভাবে শুদ্ধ হবে ঃ

ইসলামী আইন অনুযায়ী 'মোহর' মুসলিম বিবাহের অন্যতম একটি শর্ত বা উপাদান। মোহর স্ত্রীর অধিকার যা মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আন নিসার অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন হাদীসে 'মোহর' এর উল্লেখ করেছেন। দেন মোহর পরিশোধ না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ পাশাপাশি পরকালে কঠিন আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। বৈধ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে অথবা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে যৌন সহবাস হোক বা না হোক স্ত্রী মোহর পাবেন। বিবাহের সময় যদি মোহর উল্লেখ না থাকে তাহলে পরবর্তীতে স্ত্রী উপযুক্ত বা যথাযোগ্য মোহর পাবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর বোন বা ফুফুদের যে পরিমাণ মোহর নির্ধারণ আছে সেই অনুপাতে মোহর পাবেন। অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠিত হলেই স্ত্রী মোহরের অধিকারিনী হন। এটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

দেন মোহরের দাবী নিরাপদ সংরক্ষিত দাবী কি না ঃ

দেন মোহরের জন্য কি তার উত্তরাধিকারীগণ দায়ী থাকেন ঃ

দেন মোহরের পরিবর্তে স্ত্রী কি তার স্বামীর সম্পত্তি দখল / আটক রাখতে পারেন ঃ

দেন মোহর স্বামীর একটি ঋণ। যে কোন ঋণই অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। সুতরাং দেন মোহরও অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। কিন্তু কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর দেন মোহর পরিশোধ না করে মৃত্যু বরণ করেন বা কিছু অংশ অপরিশোধিত রেখে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে স্ত্রী তার দেন মোহর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি নিজের দখলে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে স্ত্রী এই শর্তে দখলে রাখতে পারেন যে, মোহর পরিশোধ হয়ে গেলে তিনি উক্ত সম্পদের দখল ছেড়ে দিবেন। তবে দেন মোহর স্বামীর সম্পত্তিতে কোন দায় সৃষ্টি করতে পারে না। অন্যান্য ওয়ারিশগণ আনুপাতিকহারে তাদের দায় পরিশোধ করলে স্ত্রী উক্ত সম্পদ দখল মুক্ত করে দিবেন।

মোহরানা আদায়ের জন্য যে আদালতে মামলা দায়ের করতে হয়

দেন মোহর এক প্রকার ঋণ। ইসলামী আইন অনুযায়ী এটি পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। কোন ব্যক্তির যদি দেন মোহর বকেয়া থাকে এবং তা পরিশোধ করতে না চায় তাহলে উক্ত স্বামীর নির্দিষ্ট ঠিকানা যেই এলাকার স্থানীয় পারিবারিক আদালতের অধীন, সেই পারিবারিক আদালতে মোহরানা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে। কিন্তু স্বামীর যদি নির্দিষ্ট স্থায়ী ঠিকানা না থাকে তাহলে স্ত্রী যেই এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকার স্থানীয় পারিবারিক আদালতে মোহরানা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা যায়।

এই মামলার আরজীতে কি কি থাকবে

(i) আদালতের নাম,
(ii) বাদীর নাম ও ঠিকানা,
(iii) বিবাদীর নাম ও ঠিকানা (সম্ভাব্য),
(iv) মামলা দায়েরের কারণ,
(v) মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার স্থান ও তারিখ,
(vi) আদালতের এখতিয়ার বা ক্ষমতা আছে কি না,
(vii) প্রার্থিত প্রতিকার বা বাদী কি চায়,
(viii) বিবাহের তারিখ, কাবিননামা, সাক্ষী সম্পর্কিত তথ্য,
(ix) দেনমোহর সম্পর্কিত তথ্য,
(x) বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ
(xi) স্বামীর কোন সম্পত্তি স্ত্রীর দখলে আছে কি না,
(xii) বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়েছে কি না,
(xiii) সত্যপাঠ।